

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גדעון סער

פ/25/2418

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ריבית ודמי פיגורים), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 1 .1 בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "בית משפט" יבוא :
- "דמי פיגורים", "ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961 (להלן – חוק פסיקת ריבית והצמדה)²;".
- תיקון סעיף 6 .2 בסעיף 6(ב)(1) לחוק העיקרי –
- (1) ברישה, במקום המילה "ייוספו" יבוא "תתווסף" ובמקום המילים "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה" יבוא "ריבית שקלית";
- (2) בפסקת משנה (א), המילה "אחרים" – תימחק.
- תיקון סעיף 9 .3 בסעיף 9 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ג), הסיפה החל במילים "והם ייגבו" – תימחק;
- (2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :
- "(ד) לאגרות ולהוצאות לפי סעיף זה תתווסף ריבית שקלית החל מיום הוצאתן עד יום תשלומן; ואולם על אף האמור בסעיף 4א(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, המועד שבו יצורף סך הריביות השקליות היומיות לחוב בשל אגרות או הוצאות יהיה אותו מועד כמפורט להלן, לפי העניין, וזאת אף אם במועד הראשון לצירוף כאמור חלפו שנים עשר חודשים ממועד התווספות הריבית לחוב :

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

² ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

(1) לעניין אגרות – המועד שבו יצורף סך הריביות כאמור לאגרה הראשונה ששולמה בתיק, ובלבד שמועד זה חל לאחר תשלום האגרה;

(2) לעניין הוצאות – המועד שבו יצורף סך הריביות כאמור להוצאה הראשונה שהוצאה בתיק, ובלבד שמועד זה חל לאחר הוצאת ההוצאה.

(ה) לאגרות ולהוצאות לפי סעיף זה יתווספו דמי פיגורים החל מיום הוצאתן עד יום תשלומן; ואולם על אף האמור בסעיף 5א(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה –

(1) אם חוק פסיקת ריבית והצמדה חל על החוב שבשלו נפתח התיק, יתווספו דמי פיגורים על האגרות וההוצאות כאמור במועד שבו מתווספים דמי פיגורים לחוב כאמור;

(2) אם חוק פסיקת ריבית והצמדה לא חל על החוב שבשלו נפתח התיק, יחל מניין שלושת החודשים להתווספות דמי פיגורים על האגרות או ההוצאות כאמור, במועד פתיחת התיק, ודמי הפיגורים יחלו להתווסף במועד הראשון לאחר תשלום האגרות או הוצאות ההוצאות, לפי העניין.

(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), לא יתווספו דמי פיגורים לאגרות או להוצאות אם לא חלפה מיום תשלומן או מיום הוצאתן, לפי העניין, תקופה מלאה של שלושה חודשים, כאמור בסעיף 5א(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה.

תיקון סעיף 10 4. בסעיף 10(ג) לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במילים "וייוספו לו" יבוא "ותתווסף לו ריבית שקלית החל מיום היווצרות החוב בשל שכר עורך דין עד יום תשלומן; ואולם, על אף הוראות סעיף 4א(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, המועד שבו יצורף סך הריביות השקליות היומיות לחוב בשל שכר עורך דין יהיה אותו מועד שבו יצורף סך הריביות כאמור לשכר עורך דין הראשון ששולם בתיק ובלבד שמועד זה חל אחרי היווצרות החוב בשל שכר עורך דין, וזאת אף אם במועד הראשון לצירוף כאמור טרם חלפו שנים עשר חודשים ממועד התווספות הריבית לחוב";

(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

(ה) לחובות בשל שכר עורך דין כאמור בסעיף זה יתווספו דמי פיגורים החל מיום היווצרות החוב בעד שכר עורך דין ועד יום תשלומו; ואולם על אף האמור בסעיף 5א(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה –

(1) אם חוק פסיקת ריבית והצמדה חל על החוב שבשלו נפתח התיק, יתווספו דמי פיגורים על חובות בשל שכר עורך דין במועד שבו מתווספים דמי פיגורים לחוב כאמור;

(2) אם חוק פסיקת ריבית והצמדה לא חל על החוב שבשלו נפתח התיק, יחל מניין שלושת החודשים להתווספות דמי פיגורים על שכר עורך הדין, במועד פתיחת התיק, ודמי הפיגורים יחלו להתווסף במועד הראשון לאחר היווצרות החוב בשל שכר עורך הדין.

(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), לא יתווספו דמי פיגורים לחוב בשל שכר עורך דין, אם לא חלפה מיום היווצרות החוב כאמור תקופה מלאה של שלושה חודשים, כאמור בסעיף 5א(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה.

5. תיקון סעיף 69א בסעיף 69א(א) לחוק העיקרי, במקום "הפרשי הצמדה וריבית צמודה" יבוא "ריבית, הפרשי הצמדה ודמי פיגורים."

6. תיקון סעיף 169ב בסעיף 169ב(ה) לחוק העיקרי, במקום "ריבית הפיגורים שתיוסף" יבוא "הריבית ודמי הפיגורים שיתווספו" ובמקום "שתיוסף" יבוא "שיתווספו".

7. תיקון סעיף 269ב בסעיף 269ב לחוק העיקרי, בהגדרה "צו תשלומים", אחרי "לפי סעיף 69" יבוא "צו תשלומים לחייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ד(א)",.

8. תיקון סעיף 769ב בסעיף 769ב(1) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם אם מתווספים לחוב גם דמי פיגורים, לא יפחית את הריבית, אלא יורה שלא יתווספו דמי פיגורים על החוב ממועד ההכרה ואילך."

9. תיקון סעיף 869ב בסעיף 869ב לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "יופחת שיעור הריבית שתיוסף" יבוא "יופחתו שיעור הריבית או סך דמי הפיגורים שיתווספו";

(2) בסעיף קטן (ב) במקום "של הריבית בתיק על 25 אחוזים" יבוא "על 25 אחוזים מהריבית או על סך דמי הפיגורים, לפי העניין."

10. תיקון סעיף 1069ב בסעיף 1069ב(ה) לחוק העיקרי, אחרי "להפחתה נוספת של הריבית" יבוא "או של דמי הפיגורים."

11. תיקון סעיף 1569ב בסעיף 1569ב(ב) לחוק העיקרי, אחרי "בוטלה הפחתת הריבית" יבוא "או דמי הפיגורים" ואחרי "להפחתה נוספת של ריבית" יבוא "או של דמי פיגורים".

הוספת סעיף 20ב69.12 אחרי סעיף 19ב69 לחוק העיקרי יבוא :

"סייג לעניין הוספת 20ב69.(א) שילם חייב בתקופת שלושת החודשים דמי פיגורים לגבי שקדמו למועד התווספות דמי פיגורים את סך חייב שמשלם לפי התשלומים שהוא חייב בהם לפי הוראה לתשלום הוראה לתשלום בשיעורים, לא יתווספו דמי פיגורים לחוב בשל בשיעורים אותה תקופה.

(ב) לעניין סעיף קטן (א), יראו בחייב כמי ששילם את סך התשלומים כאמור באותו סעיף קטן אם שילם את מלוא הסכום שהוא חייב בו לפי הוראה לתשלום בשיעורים, וזאת בלא תלות במספר התשלומים ששילם; לעניין זה, "תשלום" – תשלום בכל אחת מהדרכים המנויות בסעיף 4ב69(ג).

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), דיווח זוכה למערכת ההוצאה לפועל בהתאם להוראות סעיף 4ב69(ג)(2) על תשלום ששילם חייב לאחר שהתווספו לחוב דמי פיגורים בשל תקופה שבמהלכה שולם התשלום כאמור, יפחית הרשם את החוב בגובה דמי הפיגורים שהתווספו כאמור, ורשאי הוא להטיל הוצאות על הזוכה לפי סעיף 81ד בשל העיכוב בדיווח על התשלום כאמור.

(ד) בתיק שבו כמה חייבים החבים יחד ולחוד בחוב, ולגבי אחד מהם מתקיימים התנאים שבסעיף קטן (א), לא יתווספו דמי פיגורים כאמור בסעיף זה לחוב כולו."

תיקון סעיף 174 13. בסעיף 174 לחוק העיקרי, בהגדרה "חובות", במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים".

תיקון סעיף 75 14. בסעיף 75(א) לחוק העיקרי, במקום "לפי סעיף 9" יבוא "לפי סעיף 9, לאחר מכן לחשבון שכר הטרחה לפי סעיף 10", ובמקום הסיפה החל במילה "הוצאות" יבוא "דמי פיגורים, ריבית, הפרשי הצמדה וקרן".

תיקון סעיף 78א 15. בסעיף 78א(ח) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "הפרשי ריבית והצמדה" יבוא "ריבית שקלית".

תיקון סעיף 1א81 16. בסעיף 1א81(א) לחוק העיקרי, בסיפה, במקום "הפרשי ריבית או הצמדה" יבוא "התווספותם של ריבית, הפרשי הצמדה או דמי פיגורים".

תיקון סעיף 3א81 17. בסעיף 3א81 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בהגדרה "מועד הפירעון", אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) לעניין אגרות, הוצאות או שכר עורך דין שנוספו לחוב לפי חוק זה – מועד היווצרות החוב בשלהם;";

(2) במקום סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יבוא :

"(ב) לסכום הנקוב בשטר או לסכום התביעה בתביעה על סכום קצוב (בסעיף זה – סכום התביעה), וכן לאגרות, להוצאות או לשכר עורך דין שהתווספו לחוב לפי סעיפים 9 או 10, תתווסף ריבית שקלית החל ממועד הפירעון עד מועד התשלום בפועל, ויחולו לגבי צירוף סך הריביות השקליות היומיות לחוב הוראות סעיפים 9(ד) או 10(ג), לפי העניין.

(ג) (1) בסעיף קטן זה, "חוב" – סכום התביעה, אגרות, הוצאות ושכר טרחה, והכול בתוספת ריבית שקלית שהתווספה לחוב לפי סעיף קטן (ב).

(2) חלף המועד להגשת התנגדות הקבוע בסעיפים 1א81(ג) או 1א81(ד)(1) (בסעיף זה – המועד להגשת התנגדות), לפי העניין, ולא הוגשה התנגדות, יוטלו דמי פיגורים על החוב בגין סכום התביעה, אגרות, הוצאות ושכר טרחה, בתוספת ריבית שקלית שצורפה לחוב לפי סעיף 7(ג)(2) לחוק פסיקת ריבית והצמדה; מניין החודשים להטלת דמי פיגורים כאמור בפסקה (1) יחל בתום המועד האחרון להגשת התנגדות ועד למועד התשלום בפועל.

(3) המועד שבו יתווספו דמי פיגורים לחובות בשל אגרות, הוצאות או שכר עורך דין אשר נוצרו לאחר חלוף המועד להגשת התנגדות, יהיה המועד להתווספות דמי פיגורים לחוב כאמור בפסקה (2).

(4) בתיק שבו הוגשו מספר שטרות לביצוע, יהיה המועד שבו יתווספו דמי פיגורים, ביחס לכל השטרות שהוגשו בתיק, המועד שבו מתווספים דמי פיגורים על השטר הראשון שהוגש לביצוע.

(5) על אף האמור בפסקאות (3) ו-(4) לא יתווספו דמי פיגורים לפי הפסקאות האמורות אם לא חלפה ממועד היווצרות החוב בשל האגרות, ההוצאות או שכר עורך הדין או מהמועד האחרון להגשת התנגדות לשטר, לפי העניין, תקופה מלאה של שלושה חודשים כאמור בסעיף 5א(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה.";

(3) בסעיף קטן (ד) –

(א) בפסקה (1), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "דמי פיגורים";

(ב) בפסקה (2), במקום "הפרשי הצמדה" יבוא "הפרשי הצמדה, דמי פיגורים";

(4) סעיף קטן (ו) – בטל.

תיקון סעיף 4א81 18. בסעיף 4א81 לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ודמי פיגורים";

(2) במקום הסיפה החל במילה "להפחית" יבוא "להפחית את תוספת הריביות ודמי הפיגורים הנצברים לתיק ההוצאה לפועל ובלבד שהפחתת ריבית הבסיס כהגדרתה בסעיף 2ב69 או הפחתת הריבית כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה תיעשה מטעמים מיוחדים שיירשמו."

תחילה ותחולה 19. תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ב–2022, כאמור בסעיף 118(א) לחוק האמור (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול גם על תיקים שהיו תלויים ועומדים בהוצאה לפועל ערב יום התחילה ביחס ליתרת החוב שקיימת בתיק ביום התחילה.

ד ב ר י ה ס ב ר

השינוי המרכזי שמוצע בהצעת החוק פסיקת ריבית על בסיס המלצות הוועדה, הוא הפרדת מנגנון הריבית מדמי הפיגורים ובהתאם לכך הסדרת כל אחד מהמנגנונים האמורים באופן שיגשים את תכליתו. בהתבסס על השינויים המוצעים בהצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה, מוצע בהצעת חוק זו לערוך תיקונים בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967 (להלן – חוק ההוצאה לפועל). זאת, מכיוון שההפרדה בין הריבית לדמי הפיגורים מאפשרת לעשות שימוש יעיל יותר במנגנון דמי הפיגורים בהוצאה לפועל. תוספת הפיגורים הנוספת לחוב היא כלי תמריצי שנועד להניע חייבים לשלם את חובותיהם. לפי המצב היום תוספת הפיגורים שלובה במנגנון הריבית, ואינה מותאמת דיה לתכלית שהיא נועדה להגשים. ואולם לאחר הפרדתה מהריבית וכינונה כרכיב עצמאי של דמי פיגורים, ניתן לייעל את השימוש ברכיב זה בהוצאה לפועל. בהתאם, מוצע לקבוע בחוק המוצע שדמי הפיגורים לא יחולו לגבי חייבים המשלמים את חובם בתשלומים וכן מוצע להרחיב את שיקול הדעת של רשמי ההוצאה לפועל להפחית את דמי הפיגורים לצורך קידום הגבייה בתיקים וסגירת חובות. נוסף על כל אלה, מוצעים תיקונים שונים בחוק ההוצאה לפועל שמטרתם ליישם את השינויים המוצעים בהצעת חוק פסיקת ריבית. כך למשל, כדי לפשט את הליך

צירוף הריבית והוספת דמי הפיגורים בתיק, מוצע ליצור אחידות במועדים לצירוף הריבית ולהוספת דמי הפיגורים לכלל רכיבי החוב.

סעיף 1 - מוצע להוסיף לחוק ההוצאה לפועל הגדרות של "ריבית שקלית" ו"דמי פיגורים" לצורך השימוש במונחים אלה בחוק ההוצאה לפועל. הגדרות אלה שואבות אל חוק ההוצאה לפועל את ההגדרות של "ריבית שקלית" ו"דמי פיגורים" בחוק פסיקת ריבית והצמדה כפי שמוצעות בהצעת חוק פסיקת ריבית.

סעיפים 2 ו-15 - מוצע לתקן את סעיפים 6(ב2)(1) ו-78א(ח) לחוק ההוצאה לפועל ולהחליף בהם את המונח "הפרשי הצמדה וריבית" במונח "ריבית שקלית". זאת בהתאם למוצע בהצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה להפיכת הריבית השקלית לריבית ברירת מחדל.

סעיף 9-10 - מוצע לתקן את סעיפים 9 ו-10 לחוק ההוצאה לפועל אשר עוסקים בתשלומי אגרות, הוצאות ושכר טרחת עורך דין (להלן – תשלומים נלווים). לפי נוסח הסעיפים הקיים, לתשלומים הנלווים מתווספת ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – חוק פסיקת ריבית והצמדה). בשל הפרדת הריבית ודמי הפיגורים כמוצע בהצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה, מוצע לתקן את הסעיפים האמורים ולקבוע שלתשלומים הנלווים כאמור בסעיפים אלה יתווספו ריבית ודמי פיגורים. בהמשך לכך, מוצע ליצור מועד אחיד לצירוף הריבית לחוב וכן להוספת דמי הפיגורים.

מכיוון שברוב תיקי ההוצאה לפועל ישנם תשלומים נלווים רבים בסכומים נמוכים, מוצע לקבוע מועד אחיד לצירוף הריבית לחוב וכן להוספת דמי הפיגורים. בנוגע לריבית, מוצע לקבוע שהיא תצורף לחוב לפי מועד הצירוף של החוב הראשון מאותו סוג רכיב, במועד הראשון לאחר היווצרות החוב בשל אותו סוג רכיב. כך, הריבית על אגרות תצורף לחוב במועד שבו מצורפת הריבית על האגרה הראשונה שהתווספה לחוב בתיק. הריבית על ההוצאות השונות תצורף לחוב במועד צירוף הריבית על ההוצאה הראשונה שחויב בה החייב בתיק, והריבית בעד שכר טרחת עורך דין תצורף לחוב במועד שבו מצורפת הריבית בשל שכר הטרחה הראשון שחויב בתיק. יובהר כי על אף האמור בסעיף 4א(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה כנוסחו בסעיף 6 להצעת חוק פסיקת ריבית, במועד הצירוף הראשון בלבד של הריבית בשל כל רכיב, ייתכן כי יחלפו פחות משנים עשר חודשים מהמועד שבו החלה להתווסף ריבית לחוב בשל התשלום הנלווה. כך למשל, אם החייב חויב בתשלום בשל הוצאה ראשונה במועד פתיחת התיק וחויב בשל הוצאה נוספת ארבעה עשר חודשים לאחר מכן.

תצורף הריבית על שתי ההוצאות כאמור, בחלוף עשרים וארבעה חודשים ממועד החיוב בעד ההוצאה הראשונה. ואולם ממועד זה ואילך, תצורף הריבית לחוב בעד שתי הוצאות אלו בכל שנים עשר חודשים. בנוגע לדמי הפיגורים, מוצע לקבוע שדמי הפיגורים בעד התשלומים הנלווים יתווספו לחוב במועדים שבהם מתווספים דמי פיגורים לחוב העיקרי. זאת, כדי להגביר את האחידות בתיק וכן לחזק את התמריץ לחייב על ידי ריכוז דמי הפיגורים לנקודות זמן ברורות, אחת לשלושה חודשים. בתיקים שבהם החוב העיקרי אינו מתנהל לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, מאחר שלא נוספים לחוב דמי פיגורים, מוצע לקבוע כי דמי הפיגורים בעד התשלומים הנלווים יתווספו לחוב במועד הסמוך לאחר היווצרות החוב בשל אותו רכיב שבו היו מוטלים דמי פיגורים בתיק אילו החל מניין החודשים להתווספות במועד פתיחת התיק בהוצאה לפועל. אך זאת, רק אם חלפו שלושה חודשים מלאים לפחות ממועד היווצרות החוב בשלהם. כך למשל, בתיק שבו החוב העיקרי מתנהל לפי חוק פסיקת ריבית, אם מועד החיוב בעד אגרה היה כחודש לפני מועד התווספות דמי הפיגורים על החוב העיקרי, לא יתווספו לחוב דמי פיגורים בעד האגרה לאחר חודש אלא רק במועד ההתווספות שלאחריו, כלומר לאחר ארבעה חודשים ממועד היווצרות החוב בשל האגרה. הוא הדין לגבי חיוב בהוצאות או בשכר טרחה. בתיק שבו החוב העיקרי אינו מתנהל לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, אם החייב מחויב בעד הוצאת הוצאה בתיק אחרי חמישה חודשים ממועד פתיחת התיק, המועד להוספת דמי הפיגורים בפעם הראשונה יהיה אחרי תשעה חודשים ממועד פתיחת התיק. זאת מכיוון, שדמי הפיגורים מתווספים במועד הבא שבו היו מתווספים דמי הפיגורים אילו החל מניין החודשים להוספתם במועד פתיחת התיק ובלבד שחלפו שלושה חודשים מלאים. במקרה זה, היו דמי הפיגורים צריכים להתווסף לאחר שישה חודשים ממועד פתיחת התיק, ואולם מכיוון שחלף רק חודש ממועד היווצרות החיוב בשל ההוצאה ועד למועד הוספת דמי הפיגורים, יתווספו דמי הפיגורים רק במועד שלאחריו, כלומר לאחר תשעה חודשים ממועד פתיחת התיק. וכך גם לגבי אגרות ושכר טרחה. לאחר

הוספת דמי הפיגורים בפעם הראשונה, ימשיכו דמי הפיגורים להתווסף אחת לשלושה חודשים.

סעיף 5 - סעיף 69א(א) לחוק ההוצאה לפועל מסמך את מנהל מערכת ההוצאה לפועל לקבוע כללים בדבר הוראות לתשלום חובות פסוקים, לרבות הפרשי הצמדה וריבית צמודה. לנוכח השינויים המוצעים בחוק פסיקת ריבית, מוצע להחליף את המונח "הפרשי הצמדה וריבית צמודה" במונח "דמי פיגורים". יובהר לעניין זה שמנהל מערכת ההוצאה לפועל מוסמך לקבוע כללים גם לעניין הפרשי הצמדה וריבית, שכן הם כלולים בהגדרה "חוב פסוק" שבסעיף 1 לחוק ההוצאה לפועל.

סעיף 6 - סעיף 169ב(ה) לחוק ההוצאה לפועל מסמך את רשם ההוצאה לפועל אשר קבע לחייב צו לתשלום בשיעורים של חוב עבר במזונות, להפחית את ריבית הפיגורים המתווספת לחוב במהלך תקופת התשלום בשיעורים.

סעיפים 7 עד 11 - מוצע לתקן את סעיפים 269, 769, 869, 1069 ו-1569 לחוק ההוצאה לפועל ולהתאים את הוראות ההסדר של הכרה בחייב משלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים (להלן – הסדר חייב משלם). ראשית, מוצע לתקן את ההגדרה "צו תשלומים" שבסעיף 269 ולחוסף לה גם צו תשלומים שניתן לחייב מוגבל באמצעים (ר' לעניין זה את דברי ההסבר לסעיף 12). שנית, מוצע להתאים את הוראות הסדר זה לשינוי המוצע בריבית הפיגורים לפי חוק פסיקת ריבית כפי שניתן ללמוד מדברי ההסבר של הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 58) (חייב המשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים), התשע"ח-2018, שבו הוצע ההסדר של חייב משלם, הפחתת הריבית לחייב שהוכר כחייב משלם נובעת מכך שכשחייב משלם את חובו בתשלומים אין עוד צורך להטיל עליו תשלום פיגורים לצורך תמרוצו לשלם. מכיוון שריבית הפיגורים כוללת ריבית בסיס ורכיב תמריצי יחד, לא היה ניתן לקבוע במדויק מה שיעורו של הרכיב התמריצי בריבית הפיגורים, ולכן נקבעה הפחתה קבועה בשיעור של 25 אחוזים מריבית הפיגורים. ואולם לאחר הפרדת דמי הפיגורים מהריבית כמוצע בהצעת חוק פסיקת ריבית, הרי שניתן להפחית את מלוא הרכיב התמריצי – דמי הפיגורים, וזאת בלי לפגוע בריבית הבסיס. משכך, מוצע לקבוע שבחובות המתנהלים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, חלף הפחתת 25 אחוזים מהריבית, יופחתו מלוא דמי הפיגורים. לעניין זה יצוין שישנם תיקים שבהם חלים ריבית ודמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית רק על חלק מהרכיבים בתיק. כך למשל כאשר החוב העיקרי אינו מתנהל לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ואילו לתשלומים הנלווים, היינו לאגרות, להוצאות ולשכר הטרחה שהתווספו לחוב בתיק ההוצאה לפועל, נוספים ריבית ודמי פיגורים לפי חוק זה. במקרים אלה, אם החייב הוכר כחייב משלם לפי הוראת תשלום בשיעורים, יופחתו 25 אחוזים מהריבית על החוב העיקרי ולא יתווספו מלוא דמי הפיגורים על התשלומים הנלווים.

סעיף 12 - מוצע להוסיף לחוק ההוצאה לפועל את סעיף 2069 ולקבוע בו סייג לעניין הוספת דמי פיגורים לחוב לגבי חייב שמשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים בחובות המתנהלים לפי חוק פסיקת ריבית. לפי סייג זה, כאשר חייב משלם את חובו לפי צו תשלומים שקבע רשם ההוצאה לפועל או לפי כללי המנהל כהגדרתם בסעיף 269 לחוק, לא יתווספו לחוב דמי פיגורים. בהתאם, מוצע לקבוע שאם חייב אינו משלם את חובו, יתווספו לחוב דמי פיגורים אחת לשלושה חודשים. בהתאם לרציונל זה, כאשר חייב משלם את חובו בתשלומים בהתאם להוראת התשלומים שניתנה לו לפי חוק ההוצאה לפועל, הרי שאין הצדקה שיתווספו דמי פיגורים על החוב, וזאת מכיוון שהחייב כבר עומד בתשלומים שנקבעו לו. לכן, מוצע לקבוע שאם שילם החייב בתקופת שלושת החודשים שקדמו למועד התווספות דמי הפיגורים את סך התשלומים שהוא חייב בהם לפי צו התשלומים האחרון שניתן לחייב או לפי כללי המנהל, לא יתווספו דמי פיגורים לחוב על אותה תקופה. הבחינה האם עמד החייב בתשלומים שנקבעו לו תיערך במועד שבו נדרשים להתווסף דמי הפיגורים לחוב. במועד זה תבחן מערכת ההוצאה לפועל מהו צו התשלומים המעודכן בתיק ואם החייב שילם את הסכום הכולל שהוא נדרש לשלם בשלושת החודשים הקודמים למועד זה. לעניין זה, מוצע לקבוע כי עמידה בצו התשלומים תיבחן לפי תשלום הסכום הכולל של התשלומים שבהם מחויב החייב לשלם במהלך תקופה זו, ואולם לא ייבחנו מועדי התשלום או מספר השיעורים ששולמו בפועל. זאת, כדי לתמרץ חייבים לשלם את סך השיעורים שבהם הם חייבים בטרם יתווספו דמי הפיגורים וכן כדי לאפשר יישום אוטומטי של ההסדר בידי מערכת ההוצאה לפועל. כך למשל, אם נקבע לחייב צו תשלומים של 500 שקלים חדשים בכל חודש, והחייב שילם סך של 1,500 שקלים חדשים בתוך התקופה של שלושת החודשים שקדמה להוספת דמי הפיגורים, הרי שהסייג שבסעיף

זה יחול עליו ולא יתווספו לחובו דמי פיגורים. לצורך ההגדרה מה ייחשב תשלום, מוצע להפנות לסעיף 4ב69(ג) לחוק ההוצאה לפועל ששם נקבע מה ייחשב תשלום לצורך הכרה בחייב משלם. במקרים שבהם זוכה דיווח באיחור על תשלום ששילם לו החייב וכבר נוספו דמי פיגורים לחוב בשל תקופה זו, התיק יועבר לרשם ההוצאה לפועל כדי שיפחית את דמי הפיגורים בהתאם למועדי התשלום של החייב לזוכה. כמו כן, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הוצאות על הזוכה אשר התעכב בדיווח על התשלום. לבסוף, לעניין תיקים שבהם יש כמה חייבים החבים ביחד ולחוד, מוצע להחיל את ההוראה שחלה בסעיף 8ב69 לחוק ההוצאה לפועל לגבי חייב משלם ולקבוע שבתיק שבו יש כמה חייבים החבים בחוב ביחד ולחוד לא יתווספו דמי פיגורים לחוב כולו. לבסוף, מוצע כאמור לתקן את ההגדרה של "צו תשלום בשיעורים" בסעיף 2ב69 לחוק ההוצאה לפועל, כדי להחיל את ההסדר של חייב המשלם לפי הוראת תשלום בשיעורים ואת הסייג המוצע בסעיף זה לעניין הוספת דמי הפיגורים, גם על חייבים שקיבלו צו לחייב מוגבל באמצעים. זאת, מכיוון שתכלית הסדרים אלה, שעיקרה לתמרץ חייבים לשלם את הוראת התשלומים, חלה גם לגבי חייבים שקיבלו צו תשלומים במסגרת ההכרה בהם כחייבים מוגבלים באמצעים.

יובהר כי על אף נקודות הממשק בין הסדר זה להסדר של הכרה בחייב המשלם לפי הוראת תשלום בשיעורים, הסדרים אלה הם נפרדים ושונים זה מזה. אומנם שני ההסדרים נועדו להתאים את השימוש בתמריץ הפיגורים למקרים שבהם חייבים משלמים לפי הוראת תשלום בשיעורים, אך לכל אחד מהם תנאי סף ומאפיינים שונים. שני הסדרים אלה יכולים לחול במקביל על החייב, ועל כן אין מניעה שחייב יגיש בקשה להכרה בו כחייב משלם לפי הוראת תשלום בשיעורים גם כאשר דמי הפיגורים מופחתים לו לפי סעיף זה.

סעיף 14 - סעיף 75 לחוק ההוצאה לפועל קובע את סדר הזקיפה של כספים שהתקבלו בתיק ביחס לרכיבי החוב השונים. בהתאם לסעיף זה, סדר הזקיפה של כספים אלה הוא קודם כול לכיסוי חשבון האגרות וההוצאות, לאחר מכן לתשלום חשבון שכר הטרחה של עורך הדין, ובסוף לתשלום חשבון החוב העיקרי – החוק הפסוק. בכל אחד מחשבונות אלה תשולם קודם כול הריבית, לאחר מכן הפרשי ההצמדה ולבסוף קרן החוב. מכיוון שדמי הפיגורים הופרדו מהריבית בהתאם למוצע בהצעת חוק פסיקת ריבית, מוצע לקבוע את מיקומם בסדר הזקיפה. לצורך כך מוצע לקבוע שאם חלים דמי פיגורים על חוב שבשלו נזקפו תשלומים, ייזקפו כספים אלה לתשלום דמי הפיגורים בטרם תשלום הריבית. זאת, מכיוון שדמי הפיגורים מתווספים לחוב במטרה לתמרץ את החייב לשלם אותו ואת הריבית. לכן, כל עוד נותרו בתיק קרן חוב וריבית שלא שולמו, הרי שדמי הפיגורים צריכים להמשיך ולהיצבר.

סעיף 16 - סעיף 1א81(א) לחוק ההוצאה לפועל קובע מגבלה על גובה החוב שבשלו ניתן לפתוח תביעה על סכום קצוב וקובע שלא ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב בשל חוב העולה על 75,000 שקלים חדשים. הסעיף קובע שאין להביא בחישוב תקרה זו גם הפרשי הצמדה וריבית שנוספו לאחר הגשת הבקשה לפתיחת התיק. מוצע לקבוע שגם דמי פיגורים, אשר מתווספים לחוב לאחר הגשת הבקשה לפתיחת התיק, לא יובאו בחשבון לצורך חישוב תקרה זו.

סעיף 17 - מוצע להתאים את סעיף 3א81 לחוק ההוצאה לפועל, המגדיר את הריבית שנושאות תביעות על סכום קצוב, לשינויים המוצעים בהצעת חוק פסיקת ריבית. ראשית, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) שהריבית שתחול על סכום התביעה כהגדרתו בסעיף תהיה ריבית שקלית במקום הפרשי הצמדה וריבית החלים כיום. שנית, מוצע לקבוע שהריבית השקלית תחול עד למועד התשלום ולא עד תום המועד להגשת התנגדות כפי שקבוע בסעיף כנוסחו היום. לבסוף, מוצע להחליף את ריבית הפיגורים שבסעיף קטן (ג) בדמי פיגורים אשר מניין החודשים להתווספותם יחל בתום המועד להגשת התנגדות ועד ליום התשלום. נוסף על ההתאמות כאמור, מוצע שההסדרים בדבר ריבית ודמי פיגורים הקבועים בסעיף 3א81 שכיום חלים רק על סכום התביעה, יחולו גם על התשלומים הנלווים לסכום התביעה. זאת מכיוון שההצדקה להחלת ריבית בסיס בלבד על סכום התביעה בתקופת הזמן שבה ניתן להגיש התנגדות מתקיימת גם לגבי תשלומים אלה. לצורך החלת הסדר זה על התשלומים הנלווים, מוצע להגדיר בסעיף קטן (א)(3) את מועד הפירעון של האגרות, ההוצאות ושכר הטרחה כמועד שבו התווספו תשלומים אלה לחוב. כמו כן, בדומה להסדר המוצע בסעיפים 9 ו-10 לחוק, מוצע לקבוע שהמועד לצירוף דמי הפיגורים על התשלומים הנלווים יהיה המועד לצירוף דמי הפיגורים לחוב העיקרי בשל השטר הראשון שהוגש לביצוע או התביעה על סכום קצוב. באופן דומה, בראי התכלית התמריצית של דמי הפיגורים, מוצע לקבוע גם שבתיק שבו הוגשו כמה

שטרות לביצוע, יהיה לכל השטרות מועד אחד להוספת דמי הפיגורים לחוב. בהתאם, דמי הפיגורים על כל השטרות המתנהלים יחד באותו תיק יתווספו לחוב לפי המועד להוספת דמי הפיגורים לחוב בעד השטר הראשון שהוגש לביצוע בתיק. בכל מקרה, לא יוטלו דמי פיגורים בשל חובות בעד התשלומים הנלווים או השטרות הנוספים אם לא חלפה ממועד היווצרות החוב בשל התשלומים הנלווים או מהמועד האחרון להגשת התנגדות לשטר, לפי העניין, תקופה מלאה של שלושה חודשים כאמור בסעיף 5א(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה.

סעיף 18 - סעיף 4א81 עוסק בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל להפחית ריביות שנצברו בתיק ההוצאה לפועל. הסעיף קובע שהרשם יהיה רשאי להפחית ריביות אלה מטעמים מיוחדים. עם זאת, תכלית הריבית היא לפצות את הזוכה על העיכוב בקבלת התשלום המגיע לו, ואילו תכלית רכיב הפיגורים היא לתמרץ את החייב לשלם את חובו. משכך, מוצע להעניק לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת נרחב יותר להפחית את רכיב הפיגורים בתיק לצורך מימוש תכלית זו. בין שאר שיקולי הרשם להפחתת רכיב הפיגורים ניתן למנות שיקולים אלה: אם שוכנע שהחייב שילם מחוץ להוצאה לפועל את התשלומים שבהם הוא מחויב לפי צו תשלומים או הסדר עם הזוכה; אם שוכנע כי העדר תשלום בתקופה מסוימת לא נבע בשל השתמטות של החייב מתשלום החוב; או אם הוא סבור כי הפחתת הפיגורים תסייע לתשלום החוב או לסגירת התיק; לעומת דמי הפיגורים שהם רכיב נפרד מריבית הבסיס ולכן אין מניעה שהרשם יפחית אותם במלואם, הרי שריבית הפיגורים כוללת גם את ריבית הבסיס וגם את רכיב הפיגורים, ולכן במקרים אלה מוצע שהפחתת ריבית הפיגורים תיעשה בהתאם לשיעורי הריבית הפרטניים בתיק. בהתאם, מוצע שהרשם יהיה מוסמך להפחית את רכיב הפיגורים בתיק, ואולם הפחתה של ריבית הבסיס תהיה רק מטעמים מיוחדים כפי שקבוע היום בסעיף 4א81.

סעיף 19 - מוצע לקבוע כי התיקון המוצע בחוק ההוצאה לפועל יחול גם על תיקים שנפתחו טרם יום התחילה. בהתאם, על התיקים שערב יום התחילה היו פתוחים בהוצאה לפועל, יחולו עד יום התחילה הוראות חוק פסיקת ריבית וחוק ההוצאה לפועל כנוסחם ערב יום התחילה. לאחר יום התחילה, יחולו הוראות החוקים כאמור כנוסחם לאחר יום התחילה על יתרת החוב שנותרה ביום זה. נוסף על כך יובהר, מניין שנים עשר החודשים לצירוף הריבית לחוב ומניין שלושת החודשים להתווספות דמי הפיגורים יחלו ביום התחילה.

הצעת חוק בנוסח זהה אושרה בקריאה הראשונה בכנסת העשרים וארבע (הצעות חוק הממשלה – 1542).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)